

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1570/2532	พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายสุนันท์ เสนประดิษฐ์	โจทก์
	นายสันติหรือชานนท์ ชูโชติ	จำเลย
	นายสันติหรือชานนท์ ชูโชติ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288 ประกอบมาตรา 80,295 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้
ลงโทษฐานพยายามฆ่าซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 10 ปีศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
99,98)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 250,000 บาท (อันดับ 3,81)

คำสั่ง

ได้พิจารณาห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ได้พิจารณาห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>